

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8475/2540

บริษัทพิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด
นางโนรี อนุรักษ์

โจทก์
ในฐานะผู้
จัดการ
มรดก
จำเลย

นายอดุลย์ อนุรักษ์ ผู้ตาย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 574, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1716,
มาตรา 1720, มาตรา 1748, มาตรา 1754

สิทธิที่จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อ ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าซื้อตาย ทายาทจึงสืบสิทธิของผู้เช่าซื้อได้ และจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกจึงมีสิทธิที่จะเข้าสืบสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อเพื่อดำเนินการแบ่งปันให้ทายาทต่อไปได้

หลังจาก อ.ผู้เช่าซื้อถึงแก่ความตาย จำเลยซึ่งเป็นทายาทได้ครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อและชำระเงินค่าเช่าซื้อให้โจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้เข้าสืบสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการมรดก อ.ผู้ตาย และอ.มีทายาทหลายคน ดังนั้น แม้จำเลยจะสืบสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ ก็เป็นการสืบสิทธิในฐานะผู้จัดการมรดก อ.เพื่อจะดำเนินการแบ่งปันสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งเป็นมรดกของ อ.ให้แก่ทายาทต่อไปเท่านั้น ตราบใดที่จำเลยยังไม่ได้แบ่งปันสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ทายาทคนใด ตราบนั้นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อก็ยังคงเป็นมรดกของ อ.อยู่

และเมื่อสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์ผู้ให้เข้าชื่อเป็นสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
เข้าชื่อ และเป็นสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อ อ.เจ้ามรดกสำหรับคดีนี้เมื่อโจทก์
ทราบ ว่า อ.ถึงแก่ความตายเมื่อเดือนเมษายน 2537 และโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 19
กรกฎาคม 2537 จึงไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา1754 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการมรดก อ.ผู้ตาย และอ.มีทายาทหลาย
คน ดังนั้น แม้จำเลยจะสืบสิทธิตามสัญญาเข้าชื่อ ก็เป็นการสืบสิทธิในฐานะผู้จัดการ
มรดก อ.เพื่อจะดำเนินการแบ่งปันสิทธิตามสัญญาเข้าชื่อซึ่งเป็นมรดกของ อ.ให้แก่
ทายาทต่อไปเท่านั้น ตราบใดที่จำเลยยังไม่ได้แบ่งปันสิทธิตามสัญญาเข้าชื่อให้แก่
ทายาทคนใด ตราบนั้นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเข้าชื่อก็ยังคงเป็นมรดกของ อ.อยู่
และเมื่อสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์ผู้ให้เข้าชื่อเป็นสิทธิเรียกร้องตามสัญญา
เข้าชื่อ และเป็นสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อ อ.เจ้ามรดกสำหรับคดีนี้เมื่อโจทก์
ทราบ ว่า อ.ถึงแก่ความตายเมื่อเดือนเมษายน 2537 และโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 19
กรกฎาคม 2537 จึงไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา1754 วรรคสาม

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วุฒิ คราวุฒิ)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายวีระพงษ์ วิเศษรัตน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - - นายเรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ